

1500659-53.2021.8.26.0630

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Wendell Lopes Barbosa de Souza

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... lesão corporal - proc. 8053-55.1996, tráfico, resistência e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - proc. 14294-98.2003 e 11927-96.2006), resultando por ora em 5 anos e 4 meses de reclusão, o que se considera proporcional para a conduta entre os limites de 4 e 12 anos de reclusão.

Quase que em sua totalidade, a versão apresentada pelo acusado, de que não intentava matar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana - SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500659-53.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500659-53.2021.8.26.0630

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI ALVES CARNEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wendell Lopes Barbosa de Souza

Vistos.

CLAUDINEI ALVES CARNEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 14/08/2021, por volta das 19h06, na Rua das Pitangueiras, altura do numeral 112, bairro Jardim Brasil, nesta cidade e Comarca, matou ALESSANDRO RAMOS DA SILVA, usando de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A denúncia foi recebida (fl. 140) e o réu citado pessoalmente (fls. 200/201), sendo apresentada Defesa Inicial nos termos do artigo 406 do Código de Processo Penal (fls. 245/250). Durante a instrução da primeira fase deste procedimento foi possível ouvir as testemunhas arroladas pelas partes, além do interrogatório. As partes apresentaram memoriais (fls. 331/337 e 350/359). O réu foi pronunciado (fls. 360/362) e a decisão transitou em julgado.

Designado o julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Americana, os Senhores Jurados decidiram pela desclassificação da conduta pela qual o réu foi pronunciado, de forma a recair a competência para o julgamento da causa a este Juiz Singular por força do artigo 492, § 2º, do CPP, conforme ata de votação dos quesitos que vai anexa.

É o relatório, fundamento e decido.

Ante a desclassificação operada pelo Conselho de Sentença, de rigor a condenação do réu pelo delito de lesão corporal seguida de morte (§3º do art. 129 do Código Penal).

Durante interrogatório em Juízo, o réu declarou que foi cobrar uma dívida da vítima, momento em que esta começou a lhe agredir verbal e fisicamente. Voltou para casa e se limpou, retornando para o bar. A vítima lhe agrediu de novo. Quando retornou ao bar, trouxe uma arma consigo para se defender de novas agressões e eventualmente inibir a vítima. Só que esta, ao ver o armamento, investiu contra o réu, que acabou atirando contra o braço da vítima para se defender.

PM Julio César Zorzetti Celestino narrou que encontraram o acusado em um veículo distante um pouco do local dos fatos e ele estava com o rosto machucado. Confessou que houve um desentendimento no bar e que disparou contra a vítima para se defender. Indicou o local em que dispensou a arma de fogo, mas não foi encontrada pelos agentes após diligências.

Antônio José da Silva, dono do bar onde os fatos se deram, afirmou que não presenciou os fatos, pois o estabelecimento estava cheio. Informou que Alessandro (a vítima fatal) causava problemas insistentemente no seu estabelecimento e nos bares de colegas, devendo dinheiro, bebendo em excesso e envolvendo-se em brigas. Levou-o duas vezes para casa no dia dos fatos, mas insistia em voltar e arrumar confusão.

Pois bem, depreende-se dos autos que réu e vítima envolveram-se em um entrevero no estabelecimento local dos fatos, um bar.

Segundo consta, o acusado voltou para casa, munuiu-se de uma arma de fogo e retornou ao local. Ali, após uma nova confusão entre eles, acabou disparando contra a vítima, sem a intenção de matá-la, segundo o Conselho de Sentença, resultando num delito de lesão corporal seguida de morte.

A materialidade deste delito é atestada pelo laudo de fls. 204/207, informando que a vítima foi atingida por um instrumento perfuro contundente compatível com projétil de arma de fogo (...) cuja causa mortis, baseando-se nos achados, ocorreu por choque hemorrágico em decorrência dos ferimentos recebidos.

A autoria também é certa, afinal o réu, em momento algum, negou que se dirigiu até sua residência, munuiu-se de uma arma, entrou em novo embate com a vítima, acabando por atingi-la com um disparo, sustentando apenas que não teve intenção de matá-la, o que acabou sendo reconhecido pelo Júri Popular, tipificando-se a conduta no crime de lesão corporal seguida de morte.

O dolo de lesionar restou patente, ainda mais porque o réu, após sérias contendas com a vítima, retornou ao local dos fatos por duas vezes, na última armado, não havendo como concluir, dentro do limite do razoável, que apenas intentava se defender, tanto que o próprio Conselho de Sentença, que promoveu a desclassificação da conduta no quesito nº 4, já havia negado unanimemente a absolvição genérica do quesito nº 3.

Assim, verifica-se a materialidade e a autoria necessárias à condenação do réu pelo delito de lesão corporal seguida de morte, considerando os documentos de fls.

01/51, o laudo de fls. 204/207 e os depoimentos constantes dos autos.

Passo, portanto, à fixação da pena para o crime de lesão corporal seguida de morte, prevista no § 3º do artigo 129 do Código Penal, partindo a pena-base de 4 anos de reclusão.

Esta mesma pena-base deve ser elevada acima do mínimo legal, com acréscimo de 1/3, em razão dos diversos maus antecedentes ostentados pelo réu (art. 59 do CP - furtos qualificados - procs. 8865-34.1995 e 9859-28.1996, lesão corporal - proc. 8053-55.1996, tráfico, resistência e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - proc. 14294-98.2003 e 11927-96.2006), resultando por ora em 5 anos e 4 meses de reclusão, o que se considera proporcional para a conduta entre os limites de 4 e 12 anos de reclusão.

Quase que em sua totalidade, a versão apresentada pelo acusado, de que não intentava matar a vítima, foi reconhecida pelo Corpo de Jurados no quesito de desclassificação. Forçoso, assim, reconhecer que houve confissão apta à atenuação da pena em 1/6 (art. 65, III, d, do CP), perfazendo 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.

De outro lado, não há provas suficientes e cabais para o reconhecimento da agravante genérica prevista no artigo 61, II, c, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa do ofendido), nem quaisquer das outras agravantes genéricas

previstas no mesmo artigo, motivo pelo qual mantenho a pena no mesmo patamar. Outrossim, reconheço o privilégio previsto no § 4º do artigo 129 do Código Penal e diminuo a pena em mais 1/6, haja vista que o próprio dono do estabelecimento local dos fatos disse que a vítima iniciou a contenda ofendendo o réu e sua família, provocando-o injustamente e causando-lhe violenta emoção que culminou nos fatos ocorridos.

Assim, para a lesão corporal seguida de morte fixo a pena final em 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão.

Tratando-se de crime cometido com grave violência contra pessoa que resultou em morte, bem como às circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas para aumento da pena-base, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto (art. 33, § 2º, b, § 3º, do CP).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, já que o crime foi cometido com violência à pessoa (art. 44, I, do CP) e também levando em conta as circunstâncias judiciais com relação ao réu são desfavoráveis, em razão dos maus antecedentes (art. 44, III, do CP).

Diante do exposto, CONDENO o réu CLAUDINEI ALVES CARNEIRO a cumprir a pena total de 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão no regime inicial semiaberto como incurso no artigo 129, § 3º c.c. § 4º, do Código Penal.

O réu não poderá recorrer desta decisão em liberdade, pois ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, ainda mais após a condenação proferida pelo Tribunal Soberano Popular, especialmente para a preservação da ordem pública já abalada pelo grave delito cometido e agora pela necessidade de garantia da aplicação da lei penal dada a condenação hoje proferida (art. 312 do CP).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra e expeça-se guia de recolhimento, ainda que provisória com urgência.

A destinação dos objetos inservíveis já foi definida anteriormente na decisão de pronúncia. Acerca dos demais bens apreendidos (fls. 11/12), aguarde-se por 90 dias (art. 123 do Código de Processo Penal); não sendo reclamados, dê-se a destinação administrativa prevista nas Normas da Corregedoria Geral de Justiça.

Publicada a decisão em Plenário do Tribunal do Júri de Americana, às 16:45 do dia dezoito (18) de janeiro (01) de dois mil e vinte e dois (2.022), saindo os presentes intimados.

P.I.C.

Americana, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA